CONTRATO DE CLOSE UP RETAIL MARKET (RM)

En la ciudad de La Paz a los 11 días del mes de AGOSTO del 2021, entre PRESCRIPTION DATA BOLIVIA LTDA representada en este acto por el Sr. Ronald Cardozo en su carácter de Gerente General, con domicilio en La Paz, en adelante denominada **EL PROVEEDOR**, por una parte, y la empresa **CAMSA S.A.**, representada en este acto por Dario Camhi Testa en su carácter de Gerente General, con domicilio en Santa Cruz, en adelante denominada **EL CLIENTE**, por la otra parte, en su conjunto denominadas las Partes, o indistintamente como Parte, celebran el presente sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO:
El objeto del presente Convenio consiste en la concesión del uso temporario, no exclusivo y no transferible del software ***RETAIL MARKET (RM)***, teniendo PRESCRIPTION DATA BOLIVIA LTDA los derechos de comercialización y licenciamiento.

RETAIL MARKET (RM), es una auditoría de ventas que permite analizar cualquier producto en el mercado farmacéutico boliviano a nivel nacional, regional o provincial.

RETAIL MARKET (RM), brinda información de ventas a nivel de corporación, laboratorio, clase terapéutica, producto, presentación y molécula de forma mensual.

La información se publica en una plataforma web que permite evaluar el desempeño en unidades o valores monetarios vendidos, así como participaciones de mercado.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR:
2.1 El Proveedor instalará la herramienta en sus propios servidores o en servidores de terceros contratados por el Proveedor, brindando al cliente el servicio de *hosting*. El Proveedor se hará cargo de todas las licencias y herramientas que resulten necesarias para cumplir con el objeto del presente.

***2.2 El Proveedor se compromete a cargar mensualmente las ediciones contratadas* y definida en el Anexo I. La información estará disponible todos los días y en todo horario, excepto durante tareas de mantenimiento de los servidores y las tareas de actualización de bases del Laboratorio.**

2.3 El Proveedor capacitará a las personas que el Cliente determine para el correcto uso de la herramienta y con el objeto de maximizar la potencialidad y eficiencia de la herramienta.

TERCERA. OBLIGACIONES DEL CLIENTE:
3.1 Se compromete a dar de baja a los usuarios que dejen de trabajar con el Cliente como máximo dentro de los cinco (5) días hábiles. El Proveedor tendrá derecho a solicitar periódicamente un listado actualizado de usuarios, a fin de controlar el cumplimiento de lo previsto en la presente cláusula.

3.2 Pagar el precio convenido en tiempo y forma.

CUARTA. PRECIO:
El precio en contraprestación del objeto del presente Convenio es el previsto en el Anexo I. Los pagos corresponden a cada mes del año 2022 pero con un total de 16 meses , dentro de los treinta (30) días de presentada debidamente la factura.

QUINTA. VIGENCIA:
El presente contrato tiene una vigencia de 16 meses, contadas a partir de la edición de septiembre 2022. Esta información se detalla en el ANEXO I.

SEXTA. CONFIDENCIALIDAD:
Las publicaciones técnico-estadísticas de *RETAIL MARKET (RM),* están protegidos por derechos de autor por lo que el Cliente se compromete a utilizar las mismas con carácter confidencial y para uso interno de EL CLIENTE, acordándose no permitir el acceso a terceros, no publicar, ni divulgar el contenido a terceros en forma total o parcial.

Cada una de las Partes se compromete a mantener en confidencialidad, cualquier información recibida de la otra Parte, que pudiera ser considerada confidencial o tener algún valor económico para las partes, no pudiendo la Parte receptora divulgarla, revelarla o reproducirla a terceros, como así también comprometiéndose a utilizar y servirse de esa información exclusivamente para el cumplimiento del objeto del presente contrato.

El término Información Confidencial, comprende, pero no se limita a los términos del presente contrato, a las Bases de Datos a ser provistas por el Cliente, a los formatos, funcionalidades o descripción técnica de *RETAIL MARKET (RM),* entre otros.

Asimismo, las Partes deberán: (i) restringir la divulgación de la Información Confidencial solamente entre sus empleados que tengan necesidad de conocer la información a los fines del cumplimiento del objeto del presente contrato. (ii) alertar a esos empleados acerca de la obligación de mantener la confidencialidad de la información en cuestión.

La obligación prevista en esta cláusula estará en vigor por tiempo indeterminado después de terminado el Contrato.

OCTAVA: DOMICILIOS:
A todos los efectos legales derivados del presente, las Partes constituyen domicilios en La Paz y Santa Cruz.

A los cinco 24 días del mes de febrero del año 2022, se firman 2 ejemplares del mismo tenor.

Firma:.....
Por: CAMSA S.A.
Sr: DARIO CAMPI TESTA.
C.I. 4557560.
Gerente General.

Firma:.....
Por: PRESCRIPTION DATA BOLIVIA LTDA
RONALD CARDOZO MARQUEZ
CI: 2445036
GERENTE GENERAL

ANEXO I.

CUADRO DE PRECIOS

SALES MARKET+QLIK VIEW Solucion web+flat files	2,717	2,717
Precio Mensual		2,717

Descuento especial (septiembre 2022 - diciembre 2022)	45%	1,494
COMPUESTO POR		
RM		1,194
DASHBOARDS		240
RETAIL LIGHT APP		60

Descuento especial (enero 2023 - diciembre 2023)	42%	1,576
COMPUESTO POR:		
RM		1,276
DASHBOARDS		240
RETAIL LIGHT APP		60

- **Vigencia: Edición septiembre 2022 a diciembre 2023**